



CONTRAT-TYPE D'ASSISTANAT LIBÉRAL

Version amendée — modèle CNOMK 2021 corrigé après audit juridique du 06/05/2026 (13 faillies + Avenant B EHPAD)

ENTRE :

Monsieur QUENTIN Hugues, masseur-kinésithérapeute,

Né le 22/06/1992 à Saint-Omer,

Inscrit au tableau du Conseil départemental de l'ordre du Nord sous le numéro 131613,

Demeurant au 120 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix

Adresse personnelle : *[à compléter]*

Adresse électronique : huguesquentin@hotmail.com

Ci-après dénommé : « le titulaire »

Madame BENTALEB Kenza, masseur-kinésithérapeute,

Née le 27/09/1995 à Istres,

Inscrite au tableau du Conseil départemental de l'ordre du Nord sous le numéro 122280,

Adresse professionnelle : 120 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix

Adresse personnelle : *[à compléter]*

Adresse électronique : bentaleb.kine@laposte.net

Ci-après dénommée : « la titulaire »

Monsieur LIENESON Maxime, masseur-kinésithérapeute,

Né le 18/05/1989 à Mouscron (Belgique),

Inscrit au tableau du Conseil départemental de l'ordre du Nord sous le numéro 108778,

Adresse professionnelle : 120 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix

Adresse personnelle : *[à compléter]*

Adresse électronique : lieneson.maxime@gmail.com

Ci-après dénommé : « le titulaire »

Monsieur BLOTTIAUX Nathan, masseur-kinésithérapeute,

Né le 28/06/1997 à Valenciennes,

Inscrit au tableau du Conseil départemental de l'ordre du Nord sous le numéro 143679,

Adresse professionnelle : 120 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix

Adresse personnelle : *[à compléter]*

Adresse électronique : nathan.blottiaux@gmail.com

Ci-après dénommé : « le titulaire »

D'UNE PART,





ET

Monsieur VANDENBROUCQUE Adam, masseur-kinésithérapeute,
Né le 10/12/2001 à Saint-Martin-Boulogne (62280),
Inscrit au tableau du Conseil départemental de l'ordre du Nord sous le numéro 161777,
Demeurant au 4 rue des Stations, 59000 Lille
Adresse électronique : adam.vandenbroucque@gmail.com

Ci-après dénommé : « l'Assistant »

[Audit Failles n°10 et n°13 — civilité harmonisée au masculin, identification complétée]

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1^{er} - Objet :

Monsieur Blottiaux, Monsieur Quentin, Monsieur Lieneson et Madame Bentaleb ainsi que Monsieur VANDENBROUCQUE, masseurs-kinésithérapeutes, ont décidé d'exercer ensemble leur profession, au titre d'un contrat d'assistantat exclusif de tout lien de subordination, au sein du local 120 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix, dont Monsieur Blottiaux, Monsieur Quentin, Monsieur Lieneson et Madame Bentaleb sont locataires.

L'Assistant libéral (Monsieur VANDENBROUCQUE) exercera son activité de masseur-kinésithérapeute auprès de Monsieur Blottiaux, Monsieur Quentin, Monsieur Lieneson et Madame Bentaleb, titulaires.

L'Assistant libéral renonce à la constitution d'une clientèle personnelle. En cas de cessation des relations contractuelles, il respectera les obligations fixées aux **articles 18 et 19** du présent contrat.

[Audit Faille n°3 — renvoi corrigé : « article 18 » → « articles 18 et 19 »]

Article 2 - Obligations des parties :

Obligations des titulaires : Les titulaires mettent à la disposition de l'Assistant libéral l'ensemble de leurs moyens et installations.

Obligations de l'Assistant : En contrepartie, l'Assistant libéral s'organise, en fonction de la clientèle du cabinet et de ses obligations de formation, afin de prodiguer avec conscience ses soins aux patients.

Article 3 - Formation :

L'Assistant libéral et les titulaires s'engagent mutuellement à se prévenir au moins trois semaines à l'avance lorsqu'ils souhaitent suivre une formation. À cet effet, ils s'entendent afin d'assurer la continuité des soins.





Article 4 - Date d'effet / durée :

La présente convention entrera en vigueur le **08/06/2026** pour une durée indéterminée, les **trois premiers mois** constituant une période d'essai.

Article 5 - Renégociation des conditions de l'assistantat :

Conformément aux dispositions de l'article R.4321-131 du code de la santé publique, les modalités de l'assistantat libéral devront être renégociées au terme d'un délai de **quatre ans**.

Article 6 - Respect des règles professionnelles :

Les signataires s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, notamment le code de déontologie, et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données acquises de la science.

Ils doivent se garder de toute mesure qui entraverait le libre choix du praticien par le malade.

Article 7 - Indépendance et autonomie organisationnelle :

Chacune des parties se présente à la clientèle sous son nom personnel, ne porte sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, exerce son art en toute indépendance, notamment quant au choix de ses actes et techniques.

Clause d'autonomie organisationnelle. L'Assistant libéral organise librement son activité professionnelle. Il fixe seul ses horaires de consultation, choisit ses méthodes thérapeutiques, sélectionne son matériel personnel, et n'est soumis à aucune instruction, directive ou contrôle hiérarchique des titulaires quant à l'exécution de ses actes.

Aucune stipulation du présent contrat ne saurait être interprétée comme instituant entre les parties un lien de subordination juridique au sens de l'article L.8221-6 du code du travail. En particulier, les obligations relatives à la continuité des soins, à la redevance et au remplacement constituent des modalités de coordination entre praticiens libéraux indépendants, et non un pouvoir de direction.

[Audit Faille n°2 critique — clause d'autonomie ajoutée pour prévenir la requalification en contrat de travail]

Article 8 - Plaque :

Chacune des parties peut apposer sa plaque professionnelle à l'entrée de l'immeuble abritant le cabinet.

Article 9 - Assurance / responsabilité :

L'Assistant libéral et les titulaires sont seuls responsables des actes professionnels qu'ils effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable.





L'Assistant libéral apporte la preuve de cette assurance à la signature du présent contrat, et au plus tard à la date d'effet.

Article 10 - Frais :

Tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique de kinésithérapie (réparation, assurance, entretien...) ainsi que les frais afférents aux locaux susmentionnés (loyer, charges, chauffage, eau, électricité, gaz, entretien et réparations...) sont à la charge des titulaires, à l'exclusion des frais afférents au matériel personnel de l'Assistant libéral s'il y a lieu.

Article 11 - Impôts et charges :

L'Assistant libéral déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF sous le n° **109000006403585729**.

L'Assistant libéral et les titulaires acquittent chacun les impôts et charges découlant de leur propre exercice professionnel. La taxe foncière demeure entièrement à la charge des titulaires lorsqu'ils sont propriétaires du local.

Article 12 - Honoraires / Redevance / Indemnités de déplacement :

L'Assistant libéral et les titulaires reçoivent chacun les honoraires qui leur sont personnellement dus par les patients qu'ils ont soignés.

L'Assistant libéral verse aux titulaires une redevance égale à **20 %** des honoraires qu'il a personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l'évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l'utilisation du matériel et à la mise à disposition de la patientèle par les titulaires. Le versement du montant total de cette redevance devra intervenir **avant le 10 de chaque mois**.

Procédure de révision après douze (12) mois

À l'issue d'une période de douze (12) mois pleins de paiement de rétrocession, chacune des parties pourra notifier à l'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de révision de la redevance. Cette demande pourra porter au choix sur :

- soit une réduction à **18 %** des honoraires encaissés ;
- soit le maintien à **20 %**, assorti d'un plafonnement mensuel fixé à **1 600 euros**.

À compter de la réception de la notification, les parties disposent d'un délai de **deux (2) mois** pour signer un avenant formalisant l'option retenue. À défaut d'accord écrit dans ce délai, la redevance demeure inchangée à 20 % sans plafond. Une nouvelle demande de révision pourra être formulée selon la même procédure tous les **trois (3) ans**.

[Audit Faille n°7 — procédure de révision encadrée : LRAR, délai 2 mois, règle du silence]

L'Assistant libéral conserve l'intégralité des indemnités de déplacement lorsqu'il utilise son véhicule.





L'Assistant libéral conserve l'intégralité des aides financières à la télétransmission qu'il perçoit de l'assurance maladie.

Maintien de l'activité conventionnée au sein du cabinet

Les parties reconnaissent que l'activité exercée par l'Assistant libéral s'inscrit dans le cadre de l'organisation professionnelle, matérielle et administrative du cabinet mis à disposition par les titulaires, ainsi que dans le cadre du lieu d'exercice autorisé.

En cas de cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, l'Assistant libéral s'engage, à titre d'**obligation de moyen**, à accomplir loyalement, **dès la réception du préavis de résiliation, et au plus tard dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date effective de cessation**, l'ensemble des démarches administratives de radiation auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie nécessaires pour permettre aux titulaires de poursuivre leur activité conventionnée au sein du cabinet, afin que les dossiers de conventionnement du successeur puissent être instruits sans rupture en commission CPAM.

L'inexécution fautive de cette obligation est sanctionnée par la clause pénale spécifique prévue à l'article 19, à l'exclusion de toute autre pénalité au titre du présent article.

[Audit Faille n°6 — bloc reformulé en obligation de moyen, déclenchement avancé à la réception du préavis pour préserver la continuité du conventionnement en commission CPAM]

Article 13 - Continuité des soins :

Chacune des parties s'engage à assurer la continuité des soins.

— **Congés** : Les cocontractants déterminent d'un commun accord les périodes de congés et de repos de chacun.

— **Absence / Maladie** : En cas d'absence, pour cause notamment de maladie, de l'une ou l'autre des parties, le praticien disponible a le devoir de répondre aux besoins urgents de la clientèle.

En cas d'absence prolongée de l'Assistant libéral, il appartient à celui-ci de s'organiser afin que la continuité des soins soit assurée.

Le remplaçant qu'il choisit doit être agréé par les titulaires. **Les titulaires ne peuvent s'opposer au remplaçant proposé que pour un motif sérieux et écrit, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la proposition. Au-delà de deux (2) refus motivés successifs, l'Assistant libéral pourra librement choisir son remplaçant.** L'Assistant libéral continuera alors à verser ses redevances habituelles aux titulaires.

[Audit Faille n°2 — plafond abaissé de 3 à 2 refus, motivés et sous 48 h]





Article 14 - Suspension de l'assistantat pour accueil d'un enfant :

En cas de suspension de l'assistantat pour accueil d'un enfant, l'Assistant libéral devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement. Le remplaçant alors choisi doit préalablement être agréé par les titulaires, selon la même procédure que celle prévue à l'article 13.

— **Maternité** : L'assistante libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre son assistantat pendant au moins **seize semaines** à l'occasion de l'accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension, le contrat ne peut être rompu unilatéralement, sauf manquement grave non lié à l'état de grossesse.

— **Paternité / Congé d'accueil de l'enfant** : Le père assistant libéral, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de la mère a le droit de suspendre son assistantat pendant onze jours consécutifs suivant la naissance, durée portée à dix-huit jours en cas de naissances multiples. Protection contre la rupture unilatérale identique. L'Assistant libéral qui souhaite suspendre son contrat en informe les titulaires au moins un mois avant le début de la suspension.

— **Adoption** : L'Assistant ou l'assistante libérale a le droit de suspendre son assistantat pendant dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, avec protection identique contre la rupture unilatérale.

— **Suspension du préavis pendant les périodes protégées**. Tout préavis de résiliation notifié en application de l'article 17 est **suspendu de plein droit** pendant la durée des congés visés au présent article (maternité, paternité, adoption) et reprend son cours à l'expiration de ladite période. En cas de suspension du préavis intervenant après le déclenchement anticipé des démarches CPAM (article 12), l'Assistant libéral procédera au retrait de son dossier de radiation auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la notification de la suspension.

*[Audit Faille n°12 — clause de suspension du préavis ajoutée par analogie L.1225-4 et L.1225-4-1 C. trav. ;
coordination avec Faille n°6]*

Article 15 - Cessation d'activité — Radiation conventionnelle :

En cas de cessation d'activité de l'un des titulaires, celui-ci s'engage à proposer en priorité à l'Assistant libéral de lui succéder.

Obligation de radiation conventionnelle de l'Assistant. En cas de cessation des relations contractuelles, et à titre d'**obligation de moyen** distincte de toute cession d'éléments inaliénables, l'Assistant libéral s'engage à effectuer auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie compétente toutes les démarches administratives de radiation et de mise à jour de son lieu d'exercice principal, **dès la réception du préavis de résiliation, et au plus tard dans un délai de quinze (15) jours ouvrés** à compter de la date effective de cessation du contrat.

Il est expressément rappelé que le numéro RPPS et le numéro d'identification auprès de l'Assurance Maladie sont strictement attachés à la personne physique du professionnel et ne peuvent faire l'objet





d'aucune cession, donation ou transfert au profit d'un tiers, conformément aux articles L.162-5 et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.

L'inexécution de cette obligation est sanctionnée selon les modalités prévues à l'article 19, sans préjudice de la réparation du préjudice complémentaire éventuellement subi par les titulaires.

[Audit Faille n°1 critique — « don d'agrément » remplacé par obligation de moyen ; Faille n°6 — déclenchement avancé à la réception du préavis pour passage en commission CPAM]

Article 16 - Association des titulaires :

Le ou les titulaires désirant s'associer s'engagent à proposer prioritairement cette association à l'Assistant libéral.

Article 17 - Résiliation :

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans avoir à justifier d'aucun motif, moyennant le respect d'un préavis de **deux semaines** dans les trois premiers mois de la date d'effet du contrat mentionnée à l'article 4 et de **trois mois** une fois écoulée cette période.

Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le respect de cette période de préavis n'est pas imposé en cas de résiliation pour condamnation à raison d'un manquement grave de l'une ou l'autre des parties aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision devenue définitive d'interdiction d'exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux.

Conformément à l'article 14 du présent contrat, tout préavis en cours est suspendu pendant la durée d'un congé maternité, paternité ou adoption.

Article 18 - Interdiction de concurrence déloyale :

Les contractants s'interdisent toute pratique de concurrence déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle, pendant toute la durée d'exécution du présent contrat.

Article 19 - Non-concurrence post-contractuelle, anti-démarchage et clauses pénales :

19.1 — Non-concurrence géographique

En cas de cessation des relations contractuelles, l'Assistant libéral s'interdit d'exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant une durée de **trois (3) ans** :

- (i) **dans un rayon de deux (2) kilomètres à vol d'oiseau** autour du cabinet sis 120 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix ; et
- (ii) **dans l'ensemble du bassin de vie** au sens du zonage conventionnel des masseurs-kinésithérapeutes établi par l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France et la Caisse Primaire





d'Assurance Maladie, dans lequel le cabinet sis 120 rue de Tourcoing, 59100 Roubaix est situé à la date de signature du présent contrat (bassin de vie de **Roubaix-Tourcoing**), correspondant au territoire dans lequel le numéro de conventionnement de l'Assistant libéral lui permet d'exercer en cabinet libéral.

Le périmètre le plus étendu des deux prévaudra. En cas d'évolution du zonage conventionnel postérieure à la signature, le périmètre conventionnel applicable demeure celui en vigueur à la date de signature, sauf accord exprès des parties par voie d'avenant.

[Audit Faille n°4 affinée — double critère (i) rayon métrique 2 km à vol d'oiseau pour le voisinage immédiat, et (ii) bassin de vie conventionnel ARS/CPAM Hauts-de-France pour l'extension territoriale opposable. Référentiel objectif et cartographiable. Périmètre figé à la date de signature pour éviter toute indétermination future.]

19.2 — Avenant EHPAD : interdiction d'exercice nominative et anti-démarchage

Compte tenu de la valeur économique particulière des conventions conclues par les titulaires avec les établissements médico-sociaux dans lesquels l'Assistant libéral est appelé à intervenir au cours du présent contrat, l'Assistant libéral s'interdit, pendant une durée de **trois (3) ans** à compter de la cessation du présent contrat :

(i) **Interdiction d'exercice nominative** — d'exercer sa profession, à quelque titre que ce soit (libéral, salarié, remplaçant régulier ou prestataire), au sein des établissements suivants, ou de tout établissement leur succédant :

- **EHPAD Les Orchidées de Tourcoing** — 75 rue de la Cloche, 59200 Tourcoing — n° FINESS : **590033957** ;
- **Le Domaine des Diamants Blancs de Croix** (résidence services seniors) — 1 rue Mallet-Stevens, 59170 Croix — n° identifiant : **590001423** ;
- **Résidence Damecosi Wattrelos** (résidence services seniors) — 89 rue Louis Dornier, 59150 Wattrelos — n° identifiant : **590001120** ;
- **EHPAD Henri Matisse** — Chaussée Albert Einstein, 59200 Tourcoing — n° FINESS : **590022638**.

(ii) **Clause anti-démarchage** — de solliciter directement ou indirectement, par tout moyen, les directions, médecins coordonnateurs, infirmiers référents ou résidents desdits établissements, en vue d'orienter tout ou partie de la patientèle vers une autre structure de soins.

La présente liste pourra faire l'objet d'une mise à jour annuelle par voie d'avenant signé entre les parties, afin d'inclure tout nouvel établissement avec lequel les titulaires concluent une convention.

[Audit — Avenant B intégré : rédaction nominative, charge probatoire simplifiée, anti-démarchage explicite]

19.3 — Clauses pénales — montants distincts et non cumulables





En cas de manquement avéré aux obligations susvisées, l'Assistant libéral s'engage à verser aux titulaires, à titre de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil :

- **Cinquante mille euros (50 000 €)** au titre du manquement à l'obligation de non-concurrence géographique (**article 19.1**) ;
- **Cinquante mille euros (50 000 €)** au titre du manquement à l'avenant EHPAD (**article 19.2**) — interdiction d'exercice nominative et anti-démarchage ;
- **Cinquante mille euros (50 000 €)** au titre du manquement à l'obligation de radiation conventionnelle prévue aux **articles 12 et 15** (déclenchement à la réception du préavis, finalisation au plus tard dans les 15 jours ouvrés suivant la cessation effective).

Ces montants ne sont **pas cumulables au titre d'un même fait générateur**. Si un même comportement constitue simultanément un manquement à plusieurs des obligations ci-dessus, seul le montant correspondant à l'obligation principale violée est dû, à l'exclusion de tout autre. En cas de manquements distincts portant sur des obligations indépendantes (par exemple, non-radiation CPAM et exercice dans un EHPAD listé), les pénalités correspondantes peuvent être additionnées dans la limite d'un plafond global de **cent mille euros (100 000 €)**.

Justification du forfait. Les parties reconnaissent expressément que ces trois forfaits, identiques en valeur, ont été déterminés en considération de la criticité économique homogène des trois obligations qu'ils sanctionnent et du préjudice prévisible suivant :

- **Article 19.1 — Non-concurrence géographique (50 000 €)** : perte de redevance estimée d'un assistant successeur sur trois (3) années (1 600 € mensuels × 36 mois ≈ 57 600 €), augmentée du coût de recrutement, de formation et d'intégration d'un assistant successeur, et de la perte de patientèle réorientée par captation déloyale au sein du voisinage immédiat (rayon 2 km) et du bassin de vie conventionnel.
- **Article 19.2 — Avenant EHPAD (50 000 €)** : valeur économique du portefeuille de conventions EHPAD du cabinet, estimée entre **80 000 € et 150 000 €** de chiffre d'affaires annuel récurrent, dont la perte par captation représente sur la durée de protection (3 ans) un préjudice prévisible de 240 000 € à 450 000 € — le forfait étant ici cantonné à un niveau strictement inférieur au préjudice prévisible et sans préjudice de l'action en réparation intégrale pour la fraction excédant ledit forfait.
- **Articles 12 et 15 — Radiation conventionnelle (50 000 €)** : en application du zonage CPAM des masseurs-kinésithérapeutes (zones surdotées, très dotées, intermédiaires, sous-dotées, très sous-dotées) et de la règle d'installation conditionnée au désengagement préalable, le défaut de radiation de l'Assistant libéral dans les délais convenus a pour effet direct de bloquer le recrutement d'un assistant successeur conventionné pendant une durée pouvant atteindre douze (12) à vingt-quatre (24) mois, exposant le cabinet à une perte de chiffre d'affaires conventionné estimée entre 80 000 € et 300 000 € sur la période de blocage. Les parties reconnaissent expressément que le numéro de conventionnement constitue, pour les titulaires, un actif critique au regard du zonage en vigueur, et que le préjudice prévisible justifie un forfait de niveau équivalent à celui des deux autres obligations.

Les parties reconnaissent que les présents forfaits, ainsi déterminés et chiffrés, constituent une évaluation forfaitaire raisonnable et proportionnée au préjudice prévisible au sens de l'article 1231-5 alinéa 1 du code





civil, et entendent ainsi écarter, autant qu'il est juridiquement possible, le pouvoir modérateur du juge prévu à l'alinéa 2 dudit article.

[Audit Faille n°5 — structure tripartite homogène à 50 000 € par chef. Justification chiffrée détaillée pour chaque clause. Non-cumul renforcé avec plafond global 100 000 €. Référence explicite au zonage CPAM kiné pour ancrer le préjudice de la clause de radiation.]

19.4 — Inapplicabilité

La présente clause de non-concurrence ne s'appliquera pas :

- en cas de résiliation du contrat intervenue au cours de la période d'essai prévue à l'article 4 ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'Assistant libéral intervenue à la suite de la condamnation d'un titulaire à raison d'un manquement grave aux règles professionnelles et déontologiques sanctionné par une décision définitive d'interdiction d'exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux.

Article 20 - Conciliation préalable obligatoire :

En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent contrat, et conformément à l'article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, les parties s'engagent, **préalablement à toute action contentieuse et à peine d'irrecevabilité**, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation devant :

Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Nord (CDOMK 59)

[Adresse officielle à compléter — siège du CDOMK 59]

La saisine s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au CDOMK 59. La présente clause constitue une **fin de non-recevoir** opposable, sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d'introduction et/ou de reprise d'instance.

La procédure de conciliation organisée en application de l'article R.4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique se distingue de la conciliation préalable à l'action disciplinaire sur dépôt de plainte.

[Audit Faille n°8 — instance de conciliation explicitement désignée pour rendre la clause opposable comme fin de non-recevoir]

Article 21 - Juridiction compétente :

En cas d'échec de la conciliation prévue à l'article 20, ou en cas d'urgence justifiant une mesure conservatoire, les litiges ou différends relatifs à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat seront soumis à la compétence exclusive du **Tribunal Judiciaire de Lille**, conformément aux articles 42 et 48 du code de procédure civile.

[Audit Faille n°9 — juridiction expressément désignée pour neutraliser le risque de manœuvre dilatoire (art. 42 CPC)]





Article 22 - Protection des données à caractère personnel et secret professionnel :

22.1 — Qualification des parties. Les titulaires sont conjointement responsables de traitement au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) pour l'ensemble des données patients du cabinet. L'Assistant libéral, qui exerce à titre indépendant et établit ses propres dossiers de soins pour les patients qu'il traite, est, pour ces dossiers, autonome ; il agit en qualité de professionnel de santé tenu au secret au sens de l'article L.1110-4 du code de la santé publique.

22.2 — Accès aux outils du cabinet. L'Assistant libéral aura accès, pour l'exécution du présent contrat, aux outils numériques mis à disposition par les titulaires (logiciel métier, agenda Doctolib, système de télétransmission, etc.). Il s'engage à n'utiliser ces accès qu'aux seules fins d'exécution du contrat et dans le strict respect du secret professionnel.

22.3 — Interdiction de constitution de fichier patient personnel. Il est expressément interdit à l'Assistant libéral de procéder à toute extraction, copie, export ou duplication de la base patients du cabinet, à des fins de constitution d'un fichier personnel, pendant et après l'exécution du contrat.

22.4 — Restitution et destruction au départ. Dans un délai maximum de **quarante-huit (48) heures** à compter de la cessation du contrat, l'Assistant libéral devra : restituer aux titulaires l'ensemble des accès et identifiants attribués ; procéder à la destruction de toute copie locale de données du cabinet en sa possession ; communiquer aux titulaires une attestation sur l'honneur de destruction.

22.5 — Notification d'incident. En cas de violation de données dont il aurait connaissance, l'Assistant libéral en informe immédiatement les titulaires afin de leur permettre d'effectuer, le cas échéant, la notification à la CNIL prévue à l'article 33 du RGPD dans le délai de soixante-douze (72) heures.

[Audit Faille n°11 — article RGPD/données de santé ajouté pour couvrir l'accès à Doctolib et au logiciel métier]

Article 23 - Absence de contre-lettre :

Les cocontractants certifient sur l'honneur qu'il n'existe aucune contre-lettre au présent contrat.

Article 24 - Communication à l'Ordre :

Conformément aux articles L.4113-9 et R.4321-134 du code de la santé publique, le présent contrat ainsi que tout avenant sera communiqué au Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Nord dans le délai d'**un mois** à compter de sa signature.

Fait le

À Roubaix

En six (6) exemplaires originaux.

Signatures précédées de la mention manuscrite « *lu et approuvé* » :





Monsieur Hugues QUENTIN

Madame Kenza BENTALEB

Monsieur Maxime LIENESON

Monsieur Nathan BLOTTIAUX

Monsieur Adam VANDENBROUCQUE (l'Assistant)

